

시 정

제 목 단순노무 용역근로자 임금수준 관리 부적정

관 련 부 서  발전본부,  건설본부,  발전본부

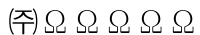
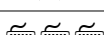
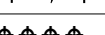
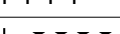
내 용

단순노무 용역근로자에게 기준임금(예정가격 산정시 산출한 임금에 낙찰율을 곱한 금액) 이상 수준으로 급여를 지급하는지 확인하고 부적정할 경우 시정을 요구해야 하나, '17년 2월 급여를 확인한 결과, 4개 계약, 126명의 용역원에게 기준임금 이하로 급여를 지급하였는데도 시정을 요구하지 않음

1. 업무개요

우리 회사는 사옥 청소, 경비업무를 아래 [표2]와 같이 외주업체에 용역(이하 '단순노무 용역'이라 한다.)으로 시행하고 있다.

[표2. 청소·경비업무 용역계약 현황]

연번	구분	용역구분	업체명	계약기간
1		청소	(주) 	'16.01.19. ~ '18.01.18.
2	 발전본부	청소	(주) 	'15.09.01. ~ '17.08.31.
3	 발전본부	청소	(주) 	'16.08.01. ~ '17.07.31.
4	 건설본부	청소		'16.04.01. ~ '17.03.31.
5	 발전본부	청소	(주) 	'16.07.01. ~ '17.06.30.
6	 발전본부	청소	 주식회사	'16.05.01. ~ '17.04.30.
7	 건설본부	청소	(주) 	'16.07.25. ~ '17.07.24.
8	 발전본부	청소	유한회사 	'16.06.01. ~ '17.05.31.
9	 등	특수경비	(주) 	'16.08.01. ~ '17.07.31.
10	 발전본부	일반경비	(주) 	'16.08.01. ~ '17.07.31.
11	 발전본부	일반경비	(주) 	'16.08.01. ~ '17.07.31.

2. 판단근거

단순노무 용역근로자의 근로조건 개선을 위해 2012년 1월 기획재정부, 행정자치부, 고용노동부에서 공동으로 마련한 「용역근로자 근로조건 보호 지침」에 따르면, 발주기관은 단순노무 용역 적격심사시 용역근로자에게 지급하는 임금은 예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰율을 곱한 수준(이하 '기준임금'이라 한다.) 이상의 임금을 지급하겠다는 내용이 포함된 '외주근로자 근로조건 보호 이행 협약서'(이하 '이행 협약서'라 한다.)를 제출받아 심사하도록 되어 있다.

또한, 발주기관은 '이행 협약서' 내용의 이행여부를 수시로 확인하도록 하여 미이행 사실 확인 즉시 시정·보완하도록 하고, 불이행할 경우에는 계약해지 및 입찰참가자격 제한 등의 조치를 취하도록 하고 있다.

위 단순노무 용역의 경우에는 「특수계약조건」, 「특기시방서」 등에 용역원에 대한 임금을 기준임금 이상으로 하도록 규정하였고, 적격심사 시 '이행 협약서'를 제출받았다.

그러므로, 단순노무 용역을 감독하는 부서에서는 계약상대자가 용역원에 게 기준임금 수준 이상으로 급여를 지급하는지 확인하고, 기준임금보다 적게 지급할 때에는 시정을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

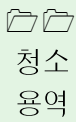
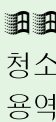
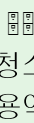
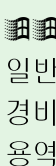
☞☞본부 청소용역 등 11개 청소용역, 특수경비용역, 일반경비용역을 대상으로 2017년 2월 용역원 개인별 임금지급의 적정성을 점검한 결과, 아

래 [표3]과 같이 개인별 지급된 급여가 기준임금에 미치지 못하는 사례가 있었다.

그런데도, 단순노무 용역을 관리·감독해야 할 부서에서는 감사일인 2017.

4.5.까지 계약상대자에게 용역원의 급여를 기준임금 수준 이상으로 지급하도록 요구하지 않고 있다.

[표3. 단순노무 용역근로자에 대한 기준임금 미만 지급 사례]

구분	직 종	기준임금 산정					'17년 2월 급여
		인원	설계노임(1인)	예가율	낙찰율	기준임금	
 청소 용역	경 노무원	91	2,180,358원				
	SLP 관리원	4	2,484,179원				
	대상인원 기준임금 총액 : 원, 급여지급 총액 : 원						
 청소 용역	중 노무원	1	2,324,869원				
	경 노무원	10	2,115,300원				
	대상인원 기준임금 총액 : 원 급여지급 총액 : 원						
 청소 용역	중 노무원	2	2,324,869원				
	대상인원 기준임금 총액 : 원 급여지급 총액 : 원						
 일반 경비 용역	일반반장	2	3,201,075원				
	일반조장	3	2,998,645원				
	일반조원	12	2,892,640원				
	일반안내	1	2,358,346원				
	대상인원 기준임금 총액 : 원 급여지급 총액 : 원						

그 결과, 단순노무 용역근로자의 근로조건 개선을 위해 국가정책조정회의(11.11.25.) 등을 거쳐 마련한 「용역근로자 근로조건 보호지침」과 달리 회사의 외주용역에 참여한 126명에게 기준임금보다 급여를 적게 지급하고 있었다.

관련부서 의견

☞☞발전본부에서는 설계노임은 2017. 2. 14. 기준 64,150원에서 66,630원으로 인상한 기준이며, 2017년 2월 급여는 계약업체와 청소용역원간 근로계약 체결지연으로 인상분이 반영되지 않아, 기존의 64,150원에 따라 지급한 금액이라 기준금액에 미달하였고, 2017년 급여인상분은 5월 급여일에 소급하여 지급할 예정이라는 의견을 제시하였다.

☞☞건설본부에서는 청소용역의 산출내역서 작성시 예정가격 대비 낙찰율을 일괄 적용하고, 4대 보험은 낙찰율을 적용하지 않아 결과적으로 기본급 등이 적게 지급되었다고 답하고, 청소용역과 일반경비용역 모두 기준임금보다 적게 지급한 급여를 소급하여 지급할 예정이라는 의견을 제시하였다.

☞☞발전본부에서는 청소용역의 기준임금보다 적게 지급한 근로자들에게 소급하여 지급할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

발전본부장은 화력본부 사옥위탁관리 청소용역의 계약상대자에게 「용역계약특수조건」 제8조(노무비 산정)과 ‘근로조건 이행 협약서’에 따라 본 용역에 참여한 근로자에게 예정가격 산정 시 적용한 노임에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하도록 「용역계약특수조건」 제22조(시정 및 징계 조치)에 따라 시정을 요구하시기 바랍니다. [시정]

건설본부장은 2016년도 화력 사옥청소 용역의 계약상대자에게 「용역계약특수조건」 제10조(종업원 보수지급)과 ‘근로조건 이행 협약서’에 따라 본 용역에 참여한 근로자에게 예정가격 산정시 적용한 노임단가에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하도록 시정을 요구하시기 바랍니다. [시정]

※ 시정 중 : 건설본부는 2017. 5. 29. 청소용역 계약상대자에게 기준임금보다 적게 지급한 용역원들에게 미지급분을 소급하여 지급할 것을 공문으로 요청하였고, 2017. 5. 31. 계약상대자는 조속한 시일 내에 소급지급할 예정이라고 공문을 제출하였음.

건설본부장은 2016년도 화력 일반경비 위탁 용역의 계약상대자에게 「용역계약특수조건」 제11조(노무비 산정)과 ‘근로조건 이행 협약서’에 따라 본 용역에 참여한 근로자에게 예정가격 산정시 적용한 노임단가에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하도록 시정을 요구하시기 바랍니다. [시정]

※ 시정완료 : 田田건설본부 일반경비용역 계약상대자는 2017. 4. 10. 급여지급시
기준임금보다 적게 지급한 용역원들에게 미지급분을 소급하여 지급하였음

田田발전본부장은 2016년도 田田화력본부 청소용역 위탁관리의 계약상대자에게 「용역계약특수조건」 제8조(노무비 산정)과 ‘근로조건 이행 협약서’에 따라 본 용역에 참여한 근로자에게 예정가격 산정시 적용한 노임단가에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하도록 시정을 요구하시기 바랍니다.

[시정]

※ 시정완료 : 田田발전본부 청소용역 계약상대자는 2017. 4. 27. 기준임금보다 적게 지급한 용역원들에게 미지급분을 소급하여 지급하였음.